

0015800-25.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1425/2017 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0015800-25.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0015800-25.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 1425/2017 - 8º Distrito Policial - Brás

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 02.03.2017, por volta das 13h56min, na Rua Joaquim Nabuco, nº 151, nesta comarca, tentou subtrair para si, uma corrente de ouro, avaliada em R\$800,00 (oitocentos reais), de propriedade da vítima Antônia Jacqueline Peixoto, só não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 30 de março de 2017 (fls. 64).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerada a situação processual do acusado e a possível pena aplicada (em caso de eventual condenação), em conjugação com os prazos prescricionais previstos nos artigos 109, incisos VI, do Código Penal, de rigor o imediato trancamento da relação jurídico-processual, em face de ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO, por ausência de justa causa, ante o inevitável reconhecimento da prescrição retroativa (decorridos mais de 3 anos desde o recebimento da denúncia até a presente data mesmo considerando o pedido de suspensão condicional do processo), na hipótese de eventual condenação, a pena certamente não atingirá um ano de reclusão (acusação de tentativa de furto simples).

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, reconheço a inexistência de justa causa, com fundamento no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, trancando a presente ação penal movida em face do acusado ALEXANDRE DOS SANTOS JANUARIO, qualificado nos autos.

Após o trânsito em julgado deste decisum, façam-se as anotações e comunicações de praxe, certificando-se.

P.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA